

AINUN NOR BINTI MOHD AYOB

lwn.

ARIFFIN BIN ISMAIL

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Tuan Haji Othman bin Ibrahim (Ahli Panel)

1 Mac 2021 / 17 Rejab 1442H

No. Kes Rayuan : 10000-025-0022-2019

Peguam Syarie Pemohon: Tiada

Peguam Syarie Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

- 1) Ini adalah rayuan Perayu berkaitan keputusan kes tuntutan ubah perintah.
- 2) Pada 1/6/2020 Pendaftar cuba menghubungi Perayu untuk memaklumkan berkaitan Borang MS30 tetapi gagal. Pada 23/7/2020 telah memaklumkan kepada Perayu melalui MySMS berkaitan Borang MS30.
- 3) Notis Tunjuk Sebab telah dikeluarkan pada 24/8/2020. Tidak ada maklumbalas daripada Perayu.
- 4) Notis Sebutan untuk pengurusan kes telah dikeluarkan sebanyak dua kali iaitu pada 25/11/2020 dan 25/1/2021. Kedua-dua pihak gagal hadir. Notis Sebutan Amaran telah dikeluarkan pada 26/1/2021.
- 5) Setelah meneliti rekod pengurusan kes kami berpuas hati bahawa Perayu telah gagal memfailkan alasan rayuan dalam tempoh yang telah ditetapkan dan

gagal hadir tanpa makluman semasa sebutan untuk pengurusan kes dan semasa sidang rayuan pada hari ini.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti rekod pengurusan kes dan mengambil kira ketidak hadirannya Perayu tanpa makluman, MAKA kami dengan sebulat suara membuat keputusan sebagaimana berikut:

1. Kes Rayuan No. **10000-025-0022-2019** adalah **DIBUANG**.

Penghakiman ini diberikan oleh:



.....

1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**

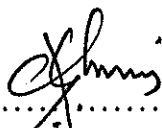
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.....

2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.....

3. **YA TUAN HAJI OTHMAN BIN IBRAHIM**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor